

ACUERDO MARCO DE SERVICIOS

Consultoría TI · Desarrollo de Software · Integraciones y Automatizaciones

Regido por las Leyes del Estado de Florida, EE. UU.

Traducción de referencia. En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.

Este Acuerdo Marco de Servicios se celebra el día _____ de _____ de _____, entre:

Proveedor de Servicios / Consultor:	_____, una _____ de Florida, con oficinas en _____ (el "Consultor").
Cliente:	_____, una _____, con oficinas en _____ (el "Cliente").

Denominados individualmente como "Parte" y conjuntamente como "las Partes".

1. Definiciones

Resumen: Define los términos clave del contrato: Orden de Trabajo (SOW), Entregables, Propiedad Intelectual Preexistente e Información Confidencial.

"Orden de Trabajo" (SOW) significa un documento escrito ejecutado por ambas Partes que describe un encargo específico, incluyendo alcance, entregables, cronograma, hitos y honorarios.

"Entregables" significa cualquier software, código, integraciones, automatizaciones, documentación u otro producto de trabajo producido por el Consultor bajo una SOW.

"Propiedad Intelectual Preexistente" significa herramientas, frameworks, bibliotecas o metodologías del Consultor desarrolladas antes o independientemente de este Acuerdo.

"Información Confidencial" tiene el significado establecido en la Sección 9.

2. Alcance de los Servicios

Resumen: El Consultor presta servicios según cada SOW. Lo que no esté en una SOW requiere una Orden de Cambio. En caso de conflicto, la SOW prevalece sobre este Acuerdo para ese encargo.

El Consultor prestará servicios de consultoría TI, desarrollo de software, integración de sistemas y automatización según se describa en las Órdenes de Trabajo ejecutadas bajo este Acuerdo.

En caso de conflicto entre este Acuerdo y una SOW, los términos de la SOW prevalecerán para ese encargo específico. Los servicios no descritos en una SOW están fuera del alcance.

3. Órdenes de Cambio

Resumen: Todo cambio al alcance, cronograma o entregables debe acordarse en una Orden de Cambio escrita firmada por ambas Partes antes de ejecutarse.

Ningún cambio será vinculante hasta que ambas Partes ejecuten una Orden de Cambio escrita. El Consultor no está obligado a iniciar trabajos sobre cambios solicitados antes de su ejecución.

4. Honorarios y Pago

Resumen: Pagos por hitos según la SOW. Facturas vencen en el plazo acordado. Pagos atrasados generan intereses mensuales. Suspensión de servicios posible tras 15 días de mora. Gastos >\$500 requieren aprobación previa.

Los honorarios se establecen en la SOW aplicable. Los pagos se estructuran en cuotas por hitos vinculadas a la aceptación de entregables.

Las facturas vencen dentro de _____ días desde su emisión. Los pagos atrasados generarán intereses al _____% mensual. El Consultor puede suspender servicios si el pago está atrasado más de quince (15) días.

Los gastos individuales superiores a \$500 requieren aprobación escrita previa del Cliente.

5. Aceptación de Entregables

Resumen: El Cliente tiene 10 días hábiles para aprobar o rechazar cada entregable con razones específicas. Sin respuesta en ese plazo = aceptado automáticamente. Las preferencias estéticas no son motivo válido de rechazo.

El Cliente tendrá diez (10) días hábiles para proporcionar aceptación escrita o una lista de deficiencias específicas.

Si el Cliente no responde en diez (10) días hábiles, el entregable se considera aceptado. Preferencias cosméticas que no afecten la funcionalidad no constituyen motivo válido de rechazo.

6. Propiedad Intelectual y Licencia

Resumen: El Consultor conserva su IP preexistente. Al pago completo, el Cliente recibe una licencia perpetua, irrevocable y no exclusiva para usar y modificar los Entregables. Los componentes open source están sujetos a sus propias licencias.

IP Preexistente: El Consultor retiene plena propiedad. Nada transfiere la PI Preexistente al Cliente.

Licencia sobre Entregables: Tras el pago completo, el Consultor otorga al Cliente una licencia perpetua, irrevocable, mundial y no exclusiva para usar, modificar y desplegar los Entregables.

Componentes de Terceros: El Cliente es responsable del cumplimiento de las licencias de terceros incluidas en los Entregables.

7. Contratista Independiente

Resumen: El Consultor actúa como contratista independiente. No existe relación laboral ni sociedad. El Consultor es responsable de sus propios impuestos, seguros y beneficios.

El Consultor es un contratista independiente. Nada crea una relación laboral, empresa conjunta o sociedad. El Consultor es el único responsable de sus impuestos, seguros y beneficios.

8. No Captación de Personal

Resumen: Durante la vigencia y por el período acordado después, ninguna Parte puede contratar directamente al personal de la otra que haya participado en los Servicios, sin consentimiento previo por escrito.

Durante la vigencia de este Acuerdo y por _____ después, ninguna Parte captará o contratará directamente al personal de la otra que haya participado en los Servicios, sin consentimiento previo por escrito.

9. Confidencialidad

Resumen: Toda la información compartida en el marco de este Acuerdo se presume confidencial. Debe protegerse con medidas razonables. La obligación sobrevive 3 años; indefinidamente para secretos comerciales bajo ley de Florida.

Toda información compartida entre las Partes se presumirá confidencial independientemente de cómo se divulgue. Cada Parte la protegerá con medidas comercial y técnicamente razonables.

Esta obligación sobrevive la terminación por tres (3) años, e indefinidamente para secretos comerciales bajo Florida Statutes § 688.002.

10. Seguridad de Datos

Resumen: Si el Consultor accede a datos del Cliente, implementará medidas de seguridad razonables: cifrado, acceso controlado. Notificación de brecha en 48 horas y cooperación para contener el incidente.

El Consultor implementará medidas de seguridad razonables incluyendo cifrado en tránsito y en reposo, y controles de acceso al personal con necesidad legítima.

En caso de brecha de datos, el Consultor notificará al Cliente en cuarenta y ocho (48) horas y cooperará para contener y remediar el incidente.

11. Declaraciones y Garantías

Resumen: El Consultor garantiza que tiene autoridad para firmar, que los Entregables cumplirán las especificaciones al momento de la aceptación y que, a su conocimiento, no infringen derechos de terceros. Más allá de esto, los servicios se entregan "tal cual".

El Consultor garantiza: (a) autoridad para celebrar el Acuerdo; (b) que los Entregables cumplirán materialmente las especificaciones de la SOW; y (c) que, a su conocimiento, no infringirán derechos de terceros.

SALVO LO ANTERIOR, LOS SERVICIOS Y ENTREGABLES SE PRESTAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS ADICIONALES.

12. Limitación de Responsabilidad

Resumen: La responsabilidad total de cualquier Parte se limita a 2 veces los honorarios de la SOW específica que originó el reclamo, sin piso mínimo. El cap escala proporcionalmente con cada contrato: un proyecto de \$3,000 tiene un tope de \$6,000; uno de \$15,000 tiene un tope de \$30,000. No aplica responsabilidad por daños indirectos ni lucro cesante.

LA RESPONSABILIDAD ACUMULADA TOTAL DE CUALQUIER PARTE POR CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON ESTE ACUERDO O CUALQUIER SOW — INCLUYENDO INCUMPLIMIENTOS DE CONFIDENCIALIDAD — NO EXCEDERÁ DOS (2) VECES LOS HONORARIOS TOTALES PAGADOS O ESTIMADOS A PAGAR BAJO LA SOW ESPECÍFICA QUE DIO ORIGEN A LA RECLAMACIÓN. ESTE LÍMITE APLICA POR SOW Y ESCALA PROPORCIONALMENTE AL VALOR DE CADA ENCARGO, SIN PISO MÍNIMO.

EN NINGÚN CASO NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE DATOS O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO. LAS PARTES RECONOCEN QUE ESTAS LIMITACIONES REFLEJAN UNA ASIGNACIÓN DE RIESGO RAZONABLE Y NEGOCIADA.

13. Indemnización

Resumen: Cada Parte debe defender e indemnizar a la otra frente a reclamos de terceros por: incumplimiento material, negligencia grave o conducta dolosa, o —en el caso del Consultor— infracción de PI de terceros causada por los Entregables (salvo modificaciones del Cliente).

Cada Parte defenderá e indemnizará a la otra frente a reclamos de terceros derivados de: (a) incumplimiento material; (b) negligencia grave o conducta dolosa; o (c) en el caso del Consultor, infracción de derechos de PI de terceros no causada por modificaciones del Cliente.

14. Vigencia y Terminación

Resumen: El Acuerdo se renueva automáticamente por períodos anuales. Terminación por causa si el incumplimiento no se subsana en 15 días. El Cliente puede terminar por conveniencia con 30 días de aviso pagando lo trabajado. Las cláusulas de IP, confidencialidad, responsabilidad e indemnización sobreviven.

Este Acuerdo inicia en la fecha de ejecución y permanece vigente por _____, renovándose automáticamente salvo aviso de no renovación con treinta (30) días de anticipación.

Terminación por causa si el incumplimiento material no se subsana en quince (15) días. El Cliente puede terminar cualquier SOW por conveniencia con treinta (30) días de aviso, pagando los Servicios prestados hasta esa fecha.

Sobreviven las Secciones 6, 8, 9, 10, 12 y 13.

15. Soporte y Mantenimiento

Resumen: El soporte post-entrega no está incluido en este Acuerdo base; se contrata por separado. Los errores identificados dentro de los 30 días de la aceptación se corrigen sin cargo.

El soporte continuo no está incluido salvo que se acuerde en una SOW de Soporte separada. Los errores identificados dentro de treinta (30) días de la aceptación se abordarán sin cargo adicional.

16. Ley Aplicable y Resolución de Disputas

Resumen: Rige la ley de Florida para todas las Partes. Las disputas se resuelven primero por negociación de buena fe (30 días). Si no se resuelven, se litigan en los tribunales del condado acordado en Florida.

Este Acuerdo se rige por las leyes del **Estado de Florida**. Las disputas se resolverán primero mediante negociación de buena fe (30 días). Si no se resuelven, se adjudicarán en los tribunales de _____ Condado, Florida.

17. Disposiciones Generales

Resumen: Este Acuerdo es el acuerdo completo entre las Partes. Las modificaciones deben ser por escrito. Las firmas electrónicas (DocuSign) son válidas. No se puede ceder el Acuerdo sin consentimiento, salvo en fusión o adquisición.

Este Acuerdo, junto con todas las SOWs ejecutadas, constituye el acuerdo completo. Las enmiendas requieren firma escrita. Las firmas electrónicas son válidas. La cesión requiere consentimiento previo, excepto en fusión o adquisición.

Por:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Por:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aviso Legal: Traducción de referencia. En caso de discrepancia prevalece la versión en inglés. Consulte a un abogado autorizado antes de su uso.